

《【문제2】 공시송달에 대하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 공시송달의 의의, 요건, 절차 및 효력

I. 문제의 제기

- 송달은 당사자에게 소송 서류의 내용을 알 수 있는 기회를 부여함으로써 절차적 권리를 보장하는 핵심적인 제도이다. 그러나 상대방의 주소나 거소를 전혀 알 수 없는 경우에도 송달이 불가능하다는 이유만으로 재판 절차를 무한정 지연시킬 수는 없다. 이에 민사소송법은 최후의 수단으로서 법원 게시판 등에 서류를 게시함으로써 송달된 것으로 간주하는 공시송달 제도를 규정하고 있다.(제194조) 이하에서는 공시송달이 인정되기 위한 엄격한 요건과 그 실시 절차, 그리고 발생하는 소송법상 효력에 대해 설명한다.

II. 공시송달의 요건

1. 주소·거소 등의 불명

(1) 의의

- 당사자의 주소·거소·영업소 또는 사무소를 알 수 없는 경우여야 한다. 이는 단순히 송달을 받지 않는 경우와는 구별되며, 소재 자체가 확인되지 않는 상태를 의미한다.

(2) 조사의 의무

- 송달받을 사람의 소재를 알기 위해 상당한 조사를 다했음에도 불구하고 이를 알 수 없어야 한다. 판례는 주민등록표상 주소지에 거주하지 않는다는 사실뿐만 아니라, 친족 등에 대한 문의나 통신사 사실조회 등을 통해 소재 파악을 위한 노력을 기울였는지 여부를 엄격하게 심사한다.

2. 외국 송달의 곤란성

- 외국에서 행하여야 할 송달에 관하여 외국 송달 방법(제191조)에 의할 수 없거나, 그 방법에 의하더라도 송달의 목적을 달성할 수 없다고 인정되는 경우에도 공시송달을 할 수 있다.

3. 보충송달 등의 불가능

- 송달받을 사람의 주소 등은 알지만, 그 장소에서 보충송달(제186조 제1항)이나 유치송달(제186조 제3항)이 불가능하고 우편송달(제187조)의 요건도 갖추지 못한 경우에 예외적으로 허용될 수 있다.

III. 공시송달의 절차

1. 신청 또는 직권

- 공시송달은 당사자의 신청에 의하거나 법원이 직권으로 행할 수 있다. 신청 시에는 주소 등을 알 수 없는 사유를 소명하여야 한다.

2. 재판장의 명령

- 공시송달은 재판장의 명령에 의해 실시된다. 재판장은 요건이 구비되었다고 판단되면 사무관 등에게 공시송달을 명한다.

3. 실시 방법

- 법원 사무관 등은 송달할 서류를 보관하고, 그 사유를 법원 게시판에 게시하거나 관보·신문에 게재하는 방법, 혹은 전자통신매체를 이용하는 방법으로 실시한다.

IV. 공시송달의 효력

1. 효력 발생 시기

(1) 일반적인 경우

- 첫 공시송달은 실시한 날(게시한 날)로부터 2주가 지나면 효력이 발생한다.(제196조 제1항)

(2) 동일 당사자에 대한 반복 송달

- 같은 당사자에게 하는 그 뒤의 공시송달은 실시한 다음 날부터 바로 효력이 발생한다.(제196조 제2항)

(3) 외국 송달의 경우

- 외국에서 행하는 공시송달의 경우 효력 발생 기간은 2개월로 연장된다.

2. 법률상 도달 간주

- 공시송달의 효력이 발생하면 실제 상대방이 서류를 수령했는지 여부와 관계없이 법률상 적법하게 송달된 것으로 간주된다. 따라서 변론기일 통지 등이 공시송달로 행해지면 상대방이 출석하지 않더라도 무변론판결이나 자백간주 등의 절차가 진행될 수 있다.

V. 공시송달과 구제수단

1. 무변론판결과 자백간주의 예외

- 공시송달에 의한 기일통지를 받고 출석하지 않은 경우에는 자백간주(제150조 제3항) 규정이 적용되지 않는다. 따라서 원고는 청구 원인 사실을 별도의 증거로 입증하여야 한다.

2. 추완항소 [제173조]

- 공시송달로 인하여 판결 선고 사실을 몰라 항소기간을 도과한 경우, 당사자는 그 사유가 없어진 날(판결이 있었음을 안 날)로부터 2주 이내에 소송행위의 추완을 신청하며 항소를 제기할 수 있다.

VI. 결론

- 공시송달은 소송의 정체를 막고 원고의 재판받을 권리를 보장하는 필수적인 제도이나, 피고의 방어권을 심각하게 제한할 위험이 있다. 따라서 법원은 공시송달 명령 전 소령 파악을 위한 당사자의 노력을 엄격히 심리하여야 한다. 또한 공시송달로 판결이 확정된 경우에도 추완항소 등을 통해 사후적인 구제 가능성을 열어둠으로써 절차적 정의와 재판의 효율성 사이의 균형을 도모하여야 한다. 이하에서는 이러한 공시송달 제도가 남용되지 않도록 실무적인 주의가 요구된다.